

1500681-22.2022.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 5ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 27/04/2022
... ou desviada."

Passa-se à fixação das penas.

O roubo foi praticado sob a égide da Lei 13.654/2018, que introduziu o parágrafo segundo A ao artigo 157 do Código Penal.

Na dosimetria do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, portanto, considerando a "novatio legis", as demais majorantes devem ser consideradas circunstâncias judiciais do artigo 59 do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
5ª Vara Criminal
Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500681-22.2022.8.26.0228
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2006036/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 22321448 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 67/22/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2006036 - 72º D.P. VILA PENTEADO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
IVAN LETTANG DA SILVA
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

IVAN LETTANG DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal porque, no dia 7 de janeiro de 2022, por volta das 4h30, na Avenida Inajar de Souza, nº 4.435, Brasilândia, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso com indivíduo ainda não identificado, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um aparelho de telefone celular Moto G 20, avaliado em R\$ 950,00, de propriedade da vítima Wesley Renault dos Santos, uma mochila de cor azul, avaliada em R\$ 60,00, um documento de identidade e cartões bancários, pertencentes à vítima Luan da Silva Marques Barbosa, e uma mochila preta, avaliada em R\$ 100,00, bem como um documento de identidade, ambos de propriedade da vítima Elielton da Costa Portela (fls.64/70).

Recebida a denúncia (fls. 75), foi o réu citado (fls. 130, em audiência). Apresentou resposta à acusação (fls. 101/103). Afastada a hipótese de absolvição sumária (fls. 104), procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de uma vítima, de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia (fls. 175/179).

A Defesa requereu absolvição por insuficiência de prova. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da tentativa e de crime único, o afastamento das causas de aumento, a fixação das penas no mínimo legal, aplicando-se a atenuante da confissão espontânea, e o regime prisional aberto (fls. 180/186).

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 2/6), autos de reconhecimento de pessoa (fls. 20/22) e prova oral coligida.

O réu negou o crime na fase policial (fls. 12).

Em juízo, Ivan admitiu os fatos. Acompanhado do comparsa Bruxão, empunhando um simulacro de arma de fogo, abordaram as vítimas e roubaram-lhe os pertences. Foi preso ainda no local do fato por policiais militares, disse o acusado.

A vítima Wesley Renault dos Santos reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas, distinguindo-o de figurantes com ele perfilhados. Narrou que, na data do fato, trabalhava no Atacadão Inajar quando o réu e o comparsa chegaram de moto. O acusado, que estava na garupa, tirou o capacete. Por isso pôde reconhecê-lo seguramente. Um dos criminosos empunhava uma arma de fogo, mas as outras duas vítimas comentaram ter visto duas armas de fogo. Teve roubados o aparelho de telefone celular e uma mochila. Seus amigos Luan e Elielton tiveram as mochilas subtraídas. Consumado o roubo, policiais militares chegaram à cena do crime. Indicou a direção tomada pelos assaltantes na fuga e o acusado acabou sendo preso. Só teve a mochila recuperada.

O PM Francisco Gilson Pereira da Costa narrou que, na data do fato, avistou cinco pessoas na via pública. Presenciou quando, uma delas, embarcou em uma motocicleta na posse de algumas mochilas e empreendeu fuga em alta velocidade. O réu, de sua parte, largou seu capacete no chão e correu, mas acabou sendo capturado. O criminoso que logrou fuga levou com ele a arma de fogo e os demais pertences roubados.

O policial militar Lucas Alves Barbosa, da mesma forma, contou ter avistado os cinco indivíduos na rua. Ao perceber que seria abordado, um deles empreendeu fuga

em uma motocicleta, levando consigo mochilas das vítimas. O réu, percebendo a presença da polícia, jogou seu capacete no chão e, em vão, tentou fugir. As vítimas se aproximaram e narraram o crime sofrido.

A condenação é de rigor.

O réu admitiu os fatos. Negou, apenas, o emprego de arma de fogo. Tinha consigo um mero simulacro, alegou Ivan.

A vítima Wesley, de sua parte, sob o crivo do contraditório, reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas, distinguindo-o de figurantes com ela perfilhados. Wesley narrou o crime com todas as suas circunstâncias, aludindo ao emprego de arma de fogo e o concurso de agentes. Além de sua mochila, os criminosos roubaram-lhe o aparelho de telefone celular, que não foi recuperado. Seus amigos Luan e Elielton também tiveram as mochilas roubadas, frisou Wesley.

O ofendido teve contato direto e imediato com o acusado. Suas palavras são de suma importância, máxime porque isentas, sem o intuito de prejudicar ninguém; e mais, porque solidamente ajustadas ao conjunto probatório coligido.

Sobre o tema, confira-se a clássica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo:

Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para elucidação da autoria. E, na medida em que ela seja coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la (Tacrím, Rel. Juiz Luiz Ambra, RT 732/633, "apud" "Código Penal e sua interpretação jurisprudencial", Alberto Silva Franco e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6ª ed., 1997, pg. 2568).

Mas não bastasse, os policiais autuantes, a curta distância, presenciaram a cena do crime. Assistiram, pois, quando o comparsa de Ivan deixou o palco do evento em alta velocidade, levando consigo os bens roubados e a arma de fogo. Ivan bem que tentou fuga a pé, mas foi capturado em seguida. Na ocasião, os ofendidos narraram seguramente os crimes sofridos.

Depoimento de policial, é cediço, goza de presunção de idoneidade, máxime quando em tudo ajustado ao conjunto probante comprometedor, como no caso.

Sobre o tema, confira-se clássica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

É bem sabido, já se o disse muitas vezes, que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre, então, como, de resto, cumpre-lhe sempre, é conferir, a tais declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade. (Apelação nº 9082829-51.2001.8.26.0000, Relator Desembargador Canguçu de Almeida).

Portanto, a confissão, as declarações da vítima Wesley em juízo e os depoimentos

dos policiais autuantes formaram contexto probatório sólido e plenamente apto ao édito condenatório.

O caso não é de crime único, mas sim de concurso formal. Foram três as vítimas e três os patrimônios dilapidados, pouco importando se o réu abordou apenas uma delas ou não, pois, quem concorre para o crime, responde às penas a ele cominadas (Código Penal, artigo 29). O fato de apenas um dos ofendidos ter sido ouvido em juízo não importa ao reconhecimento do concurso formal, eis que as demais vítimas foram ouvidas na fase policial e suas declarações foram confirmadas em juízo pela vítima Wesley e os policiais autuantes.

As majorantes estão devidamente comprovadas, conforme declarações da vítima, que se suficientes para firmar a autoria, com maior razão se prestam à prova de suas circunstâncias, como o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo.

A falta da apreensão da arma de fogo, no caso, não obsta à aplicação da respectiva causa de aumento, bastando a palavra da vítima, conforme a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores (STF, HC 98.227/MS, 1ª T., rel. Min. Carlos Britto, j. 16-6-2009, DJe 148, de 7-8-2009; STF, HC 94.831/RS, 1ª T., rel. Min. Menezes Direito, j. 12-5-2009, DJe 157, de 21-8-2009; STF, HC 92.451/SP, 2ª T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 9-9-2008, DJe 025, de 6-2-2009; STJ, REsp 1.094.771/MG, 5ª T., rel. Min. Jorge Mussi, j. 16-3-2010, DJe de 26-4-2010; STJ, HC 123.284/SP, 5ª T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19-11-2009, DJe de 15-12-2009; STJ, HC 144.362/SP, 5ª T., rela. Min. Laurita Vaz, j. 26-11-2009, DJe de 15-12-2009; STJ, HC 91.276/RS, 5ª T., rel. Min. Felix Fischer, j. 21-2-2008, DJe de 31-3-2008).

Vale registrar que mesmo após o advento da Lei 13.654/2018, que introduziu o parágrafo 2º-A, ao artigo 157 do Código Penal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou a sua jurisprudência sobre a desnecessidade da apreensão da arma de fogo para a aplicação desta causa de aumento.

(...) O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos (...) (AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Do concurso também não há dúvida. Eram dois os assaltantes.

Não houve tentativa.

Os criminosos inverteram a posse dos bens, que sequer foram recuperados em sua totalidade. Foi percorrido integralmente o "iter criminis".

O Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou a matéria, sumulando o entendimento de que à consumação do roubo basta que o agente inverte a posse do bem subtraído, ainda que por pouco tempo, não importando se foi prontamente perseguido ou não.

Confira-se o teor da Súmula 582 do STJ:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Passa-se à fixação das penas.

O roubo foi praticado sob a égide da Lei 13.654/2018, que introduziu o parágrafo segundo A ao artigo 157 do Código Penal.

Na dosimetria do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, portanto, considerando a "novatio legis", as demais majorantes devem ser consideradas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

A medida é imprescindível tendo em vista a necessidade de punição mais rigorosa a quem comete o delito valendo-se de circunstâncias objetivamente mais gravosas como, "verbi gratia", o concurso de agentes, justamente como na hipótese dos autos. De outro lado, ela favorece o réu, pois, se consideradas ambas as majorantes, dos parágrafos segundo e segundo A do artigo 157, as penas seriam fixadas em patamares muito superiores.

Nestes termos, na primeira fase, considerando-se o concurso de agentes, acrescem-se as penas de 1/6, em 4 anos, 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, pela confissão espontânea, devolvem-se as penas ao piso mínimo, de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, pela majorante do emprego de arma de fogo, determina-se o acréscimo legal, de 2/3, atingindo 6 anos, 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Finalmente, pelo concurso formal (três vítimas), acrescem-se as reprimendas de 1/5, perfazendo 8 anos de reclusão e 19 dias-multa.

As penas prevalecem em concreto na ausência de outras causas legais modificadoras.

O regime prisional é o fechado, considerando-se a gravidade do fato no plano concreto e, notadamente, o emprego e a exibição às vítimas da arma de fogo, franco indicativo de periculosidade a determinar tratamento mais rigoroso para o início de pagamento da reprimenda. A gravidade do evento, manifesta, pois, no plano concreto, determina inicie o réu o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime prisional mais rigoroso, evitando-se a reiteração e protegendo-se a sociedade, tudo em conformidade com os princípios da adequação, razoabilidade e proporcionalidade.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira do réu.

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a ação penal para condenar IVAN LETTANG DA SILVA por infração ao disposto pelo artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal às penas 8 anos de reclusão e 19 dias-multa, em regime inicial fechado.

Ainda presentes os requisitos que justificaram a custódia cautelar, indefere-se o apelo em liberdade, recomendando-se o réu na prisão onde se encontra.

Expeça-se, desde já, guia de recolhimento provisória.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem cientes os presentes.

São Paulo, 27 de abril de 2022.

Eduardo Pereira Santos Júnior

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA